



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE

In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dr. Mario CODERONI,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di primo grado iscritta al n. 67779/2014 del R.G., pendente tra

Parte_1, con l'Avv. SABETTA ETTORE,

PARTE ATTRICE

E

Controparte_1 con l'Avv. DE BONIS DANIELE,

PARTE CONVENUTA

OGGETTO: Divisione di beni non caduti in successione.

CONCLUSIONI

Per parte attrice: come da verbale di udienza del 10.09.2024.

Per parte convenuta: come da verbale di udienza del 10.09.2024.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Domanda di scioglimento della comunione ereditaria.

Come noto, la sentenza n. 25021 del 7/10/2019 della Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito diversi principi di diritto fondamentali in tema di giudizio di divisione, affermando, in primo luogo, che «*gli atti di scioglimento della comunione ereditaria sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dall'art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 (già art. 17 della legge n. 47 del 1985) e dall'art. 40, comma 2, della l. n. 47 del 1985, per gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti, ove*

da essi non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria»; da ciò, la Suprema Corte ha tratto la conseguenza che «quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), **il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso [...], costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale**», aggiungendo, sotto il profilo prettamente processuale, che «la mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio».

Pertanto, se ne ricava che la domanda di divisione avente ad oggetto un immobile abusivo, difetta di una condizione essenziale, essendo quindi improponibile.

Non solo la regolarità urbanistico/edilizia dell'immobile è condizione dell'azione di scioglimento della comunione, ma anche la conformità catastale del bene.

Eventuali difformità catastali, infatti, costituiscono violazione dell'art. 29, comma 1bis della Legge n. 52 del 27.02.1985 (come introdotto dall'art. 19, comma 14, D.L. n. 78 del 2010, conv. dalla L. n. 122 del 2010); anche il rispetto di questa norma è stabilito a pena di nullità del trasferimento dell'immobile (*ex multis* Cass. sez. 2, n. 8611 dell'11/04/2014, n. 21828 del 29/08/2019, n. 16519 del 31/07/2020, n. 20526 del 29/09/2020 e n. 27181 del 15/09/2022), e, dunque, in forza del medesimo principio stabilito dalla citata sentenza delle Sezioni Unite, costituisce anch'esso condizione di ammissibilità della divisione.

Invero, è sufficiente leggere il testo della norma «*gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale*», per rendersi conto che la sua formulazione è pressoché analoga a quella dei citati artt. 40 L. 47/85 e 46 DPR 380/01.

La analogia di finalità e *ratio* e la conseguente assimilabilità tra la normativa sulla

conformità edilizia e quella sulla conformità catastale sono state più volte affermate dalla Corte di Cassazione; si vedano Cass. sez. 6-2, n. 17990 del 14.09.2016: *«secondo un orientamento diffuso in dottrina la norma di cui al comma 1 bis dell'art. 29 della legge n. 52 del 1985, introdotto con decreto legge n.78 del 2010, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, si riferisce solo agli atti pubblici e alle scritture private (unici titoli idonei alla trascrizione e alla voltura catastale), ma, non anche ai provvedimenti giudiziari di trasferimento di diritti reali, i quali, invece, null'altro dovrebbero contenere se non l'indicazione dei dati catastali, non essendo immaginabile che un atto giudiziario contenga alcuna dichiarazione e/o attestazione di un tecnico. Tuttavia, considerato che la ratio legis è quella di assicurare la c.d. congruenza o coerenza oggettiva e soggettiva delle risultanze catastali rispetto ai dati ricavabili dai registri immobiliari, "l'esclusione", appena indicata, non appare condivisibile, almeno nella forma assoluta, per gli inevitabili inconvenienti che ciò potrebbe comportare. Piuttosto, appare ragionevole ritenere che, per gli atti giudiziari di trasferimento di diritti reali (sentenza o decreti), l'accertamento richiesto dalla legge, più che essere riferito nell'atto giudiziario, è necessario che sia stato acquisito al processo. Con la conseguenza che, il mancato riferimento, nell'atto giudiziale di trasferimento, dei dati di cui alla normativa in esame non determinerebbe un vizio dell'atto giudiziario, nel caso in esame, della sentenza, ma l'omesso accertamento di un fatto decisivo per il giudizio»*; e, ancora, Cass. sez. 2, n. 29581 del 22.10.2021: *«nel giudizio di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto di trasferimento immobiliare relativo ad un fabbricato già esistente, del resto, la conformità catastale oggettiva di cui all'art. 29, comma 1 bis, della L. n. 52 del 1985, costituisce una condizione dell'azione e deve formare oggetto di accertamento da parte del giudice, che non può accogliere la domanda ove la presenza delle menzioni catastali difetti al momento della decisione»* (in motivazione, pag. 8, paragrafo 4.7); infine, Cass. sez. 2, n. 20526 del 20.09.2020: *«[...] è opportuno prendere le mosse dalla giurisprudenza di questa Corte alla cui stregua, in tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto, la sentenza di trasferimento coattivo prevista dall'art. 2932 c.c. non può essere emanata in assenza della dichiarazione - contenuta nel preliminare o successivamente prodotta in giudizio - avente ad oggetto gli estremi della concessione edilizia; dichiarazione che costituisce requisito richiesto a pena di nullità del contratto traslativo dai già menzionati articoli 17 e 40 della L. n. 47 del 1985 e, ora, 46 d.p.r. n. 380/2001 (sentt. nn. 1199/97, 5902/02, 9647/06, 13225/08, 8489/16,*

1505/18, 21721/19). Tale orientamento - che discende dalla considerazione che la pronuncia giudiziale, avendo funzione sostitutiva di un atto negoziale dovuto, non può realizzare un effetto maggiore e diverso da quello che sarebbe stato possibile alle parti, né, comunque, un effetto che eluda le norme di legge che governano, nella forma e nel contenuto, l'autonomia negoziale delle parti - implica, come corollario, che la presenza della dichiarazione sugli estremi della concessione edilizia integra una condizione dell'azione ex art. 2932 c.c. e non un presupposto della domanda, cosicché la produzione di tale dichiarazione può intervenire anche in corso di causa e altresì nel corso del giudizio d'appello, purché prima della relativa decisione, giacché essa è sottratta alle preclusioni che regolano la normale attività di deduzione e produzione delle parti (in termini, con specifico riferimento alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'art. 40 della legge n. 47/1985, attestante l'inizio dell'opera in data anteriore al 2 settembre 1967, Cass. 6684/19).

I suddetti principi, elaborati dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alla c.d. “conformità edilizia ed urbanistica”, devono ritenersi operanti anche con riferimento alla c.d. “conformità catastale oggettiva”, attesa l'evidente analogia, strutturale e teleologica, delle rispettive discipline.

Deve pertanto ritenersi, in definitiva, che anche la “conformità catastale oggettiva” rappresenti, al pari della “conformità edilizia ed urbanistica”, una condizione dell'azione; con la conseguenza che essa soggiace al principio generale che, ai fini dell'accertamento della sussistenza delle condizioni dell'azione, rileva non il momento della domanda, bensì quello della decisione (cfr. SSUU n. 23825/09; da ultimo, Cass. 16068/19)» (motivazione, pagg. 6 e 7; la sottolineatura è nostra, ndr).

In base a tali principi, non può revocarsi in dubbio che, a fronte del parallelismo e dell'equiparazione che la sentenza n. 25021 del 2019 delle SSUU ha stabilito tra atti negoziali di trasferimento o scioglimento di comunione su diritti reali immobiliari e pronunce giudiziali che abbiano i medesimi effetti, ai fini dell'applicabilità della normativa sulla conformità edilizia, anche la conformità catastale costituisca una condizione dell'azione di scioglimento della comunione, che, ove non sussistente, ne determina l'improponibilità o inammissibilità, soprattutto nel caso di specie, riguardando l'unico immobile in comproprietà.

Come risulta da entrambe le CTU svolte nel corso del giudizio, dal geom. CP_2

poi, nell'immobile in oggetto è stato riscontrato, in primo luogo, un cambio di destinazione d'uso, da abitazione civile ad ufficio e, in secondo luogo, delle difformità rispetto alla planimetria catastale e sinanche al titolo abilitativo.

Come già chiarito nell'ordinanza del 28.12.2021, dal complesso della normativa in materia, vigente all'epoca dei fatti (dovendosi ritenere che tale abuso risalga al 2005, quando è documentato il primo contratto di locazione ad uso ufficio, v. doc. 4 allegato alla citazione), si ricava che il mutamento di destinazione d'uso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3, 10, comma 1, lett. c), 23 comma 1, e 23ter del DPR 380/01, è soggetto al previo rilascio di permesso a costruire, o, al più, alla presentazione di SCIA (o DIA, ma pur sempre in sostituzione di permesso di costruire); sicché, ai sensi dell'art. 46 comma 5bis DPR 380/01, la mancanza di tale titolo abilitativo determinerebbe comunque la nullità degli atti traslativi. Inoltre, come detto, entrambi i CTU hanno riscontrato delle difformità rispetto alla planimetria catastale ed anche alla concessione in sanatoria concessa sull'immobile.

In particolare, alle pagg. 3 e 4 della relazione dell'Arch. *Per_1* depositata il 6.02.2024, si legge: «Nella comparazione fra le due planimetrie (1987 e 2019/2023) si riscontrano alcune differenze:

- la trasformazione della cucina nell'ambiente camera n.2, con gli interventi di soppressione degli apparecchi igienico sanitari, cappa di aspirazione fumi, previa dismissione con distacco/sigillatura dei relativi allacci delle tubazioni degli impianti di scarico ed adduzione idrica nonché del gas.
- Modifica di alcune tramezzature interne, come la demolizione di due pareti in corrispondenza dell'ingresso che creavano due disimpegni (attualmente un unico corridoio).
- Difformità nelle finestre e portefinestre in corrispondenza dei balconi, con alcune finestre rappresentate come portefinestre e viceversa.
- Erronea rappresentazione della camera n. 2 (ex cucina) in cui non è stata raffigurata l'ampia finestra sul lato nord (evidentemente un errore nella trasposizione grafica).

Tali interventi edilizi non sono stati oggetto di alcuna pratica urbanistica in quanto dopo l'ottenimento della concessione in sanatoria non risultano depositate istanze edilizie presso gli Uffici competenti».

Ciò che determina la violazione anche del citato art. 29 comma 1bis L. 52 del 1985.

Sebbene tali abusi e difformità siano sanabili, o eliminabili (mediante il ripristino dello stato dei luoghi), tuttavia, allo stato, è pacifico che i luoghi non siano stati modificati, né siano state avviate dalle parti le pratiche per il rilascio dei titoli in sanatoria, il che comporta l'insussistenza di una condizione essenziale dell'azione.

Se è vero che la regolarità urbanistica-edilizia e catastale dell'immobile, proprio in quanto condizione dell'azione, deve sussistere al momento della decisione, potendo quindi anche sopravvenire successivamente all'instaurazione del giudizio (*ex multis* Cass. sez. 2, n. 26769 del 18/12/2014; più di recente, si veda Cass. sez. 1, n. 8584 del 16/03/2022), è pur vero (e risponde a principi logici, prima ancora che giuridici), che la pronuncia deve intervenire nel momento che deriva dall'ordinario e naturale sviluppo del processo, sicché, quando la causa è rimessa in decisione, non può certo pretendersi di procrastinare tale decisione, in attesa di un evento futuro, incerto e meramente eventuale, che farebbe sopravvenire la condizione richiesta.

Pertanto, dal momento che la questione della regolarità dell'immobile è, appunto, condizione dell'azione e che la sua sussistenza deve quindi essere curata dalle parti, le quali hanno interesse a coltivare il giudizio, non può essere adottato alcun provvedimento giudiziale in tal senso (anche perché la questione non è oggetto diretto di alcuna domanda), non potendo il Giudice terzo, intervenire proattivamente ed adoperarsi per il conseguimento delle condizioni necessarie alla pronuncia, dovendosi limitare a prenderne atto e verificarne la sussistenza, ai fini della decisione.

Per tali motivi non può darsi seguito alla richiesta, formulata dalla difesa attrice nella comparsa conclusionale, di rimettere la causa sul ruolo e fissare nuova udienza di comparizione parti, al fine di acquisirne il consenso per la regolarizzazione dei beni; del resto, le irregolarità erano emerse già dalla prima consulenza nel 2019 ed il GU aveva già invitato le parti, con la citata ordinanza 28.12.2021, a procedere alla regolarizzazione; sicché, non essendosi attivate per tutto questo tempo, non è affatto possibile né opportuno - oltre che, come detto, processualmente inammissibile - anche per motivi di economia processuale, rimettere la causa in istruttoria a tali fini.

Domanda di indennità di occupazione.

Si condivide sicuramente la posizione della difesa attrice, secondo cui, pur dichiarata l'inammissibilità della domanda di divisione, il Tribunale può comunque pronunciare sulla

domanda di condanna del convenuto al pagamento dell'indennità di occupazione del bene, trattandosi di domanda che, per come formulata, seppure accede al rapporto di comproprietà dell'immobile, ha *petitum* e *causa petendi* autonome e distinte, tanto è vero che potrebbe essere proposta anche in separato giudizio, a prescindere dalla richiesta di scioglimento della comunione.

Ciò detto, la domanda è però infondata.

Innanzitutto, occorre evidenziare come la domanda non sia mai stata formulata in termini di restituzione dei frutti civili percepiti dalla locazione del bene (come sembrerebbe dal verbale dell'ultima udienza), quanto di pagamento di un'indennità per l'utilizzo esclusivo, o maggioritario, dell'immobile comune; così, infatti, la domanda è stata articolata nell'atto di citazione e non è mai stata, nei termini processuali consentiti, modificata o precisata (in particolare, nella memoria 183 comma 6, n. 1 c.p.c., che l'attore non ha nemmeno depositato).

È bene allora richiamare i principi di diritto consolidati in materia: a differenza di quanto avviene in caso di occupazione di un bene da parte di un soggetto privo di titolo, infatti, quando il bene in comunione è utilizzato da uno dei comproprietari, tale godimento non è di per sé precluso, essendo anzi espressamente legittimato dall'art. 1102 c.c., che vieta o punisce l'uso del bene indiviso soltanto se arrechi danni allo stesso o ne modifichi la destinazione, ovvero nel caso in cui impedisca anche agli altri comproprietari di goderne.

La giurisprudenza di legittimità, a proposito delle modalità in cui si può esplicare l'uso della cosa comune, ha precisato i seguenti principi: «*la nozione di pari uso della cosa comune, agli effetti dell'art. 1102 cod. civ., non va intesa nei termini di assoluta identità dell'utilizzazione del bene da parte di ciascun comproprietario, in quanto l'identità nel tempo e nello spazio di tale uso comporterebbe un sostanziale divieto per ogni partecipante di servirsi del bene a proprio esclusivo o particolare vantaggio, pure laddove non risulti alterato il rapporto di equilibrio tra i condomini nel godimento dell'oggetto della comunione*» (Cass. sez. 2, n. 7466 del 14/04/2015; in senso conforme n. 18038 del 28/08/2020); «*se la natura di un bene immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento con un uso turnario da parte dei comproprietari*» (Cass. sez. 2, n. 29747 del 12/12/2017); infine «*i limiti posti dall'art. 1102 c.c. all'uso della cosa comune da parte di ciascun condomino, ossia il divieto di alterarne*

la destinazione e l'obbligo di consentirne un uso paritetico agli altri comproprietari, non impediscono al singolo condomino, se rispettati, di servirsi del bene anche per fini esclusivamente propri e di trarne ogni possibile utilità» (Cass. sez. 2, n. 6458 del 6/03/2019).

Da tali condivisibili affermazioni, discendono, in tema di richiesta di indennizzo per il godimento esclusivo, i seguenti principi: *«l'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 cod. civ., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso» (Cass. sez. 2, n. 2423 del 9/02/2015); in termini simili, sez. 2, n. 24647 del 3/12/2010, secondo cui: «se la natura di un bene immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento; peraltro fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere la idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale»; orientamento confermato, più di recente, da Cass. sez. 2, n. 1738 del 20/01/2022.*

Tali consolidati principi giurisprudenziali, peraltro, si coniugano coerentemente con l'altro condivisibile indirizzo interpretativo, affermatosi più di recente, che, in materia di utilizzo di immobile, sostiene che il danno da occupazione (o da mancato godimento del bene) non può ritenersi *in re ipsa*, identificandosi altrimenti il pregiudizio con lo stesso evento dannoso (così Cass. sez. 3, n. 15111 del 17/06/2013; conformi n. 13071 del 25/05/2018 e n. 31233 del 4/12/2018) e che deve quindi essere provato, da chi lo chiede in giudizio, dimostrando che, in assenza dell'occupazione, avrebbe tratto un beneficio patrimoniale dall'utilizzo diretto del bene o dal suo sfruttamento commerciale; principio che è stato sostanzialmente avvalorato dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 33645 del 15.11.2022 (e con la pronuncia “gemella”, n. 33652 in pari data), la quale, confermando la necessità di distinguere l'evento pregiudizievole e la lesione del diritto, dal risarcimento del danno che

ne consegue, adotta la nozione di “danno normale” o “danno presunto” (al posto di quella, ritenuta impropria, di danno in re ipsa), precisando che la presunzione deve fondarsi su circostanze specifiche, allegate da chi domanda il risarcimento, da cui inferire il concreto pregiudizio subito.

Tenuto conto che si tratta di sentenze pronunciate in materia di occupazione illecita da parte di un soggetto privo di titolo, a maggior ragione tali principi sono applicabili all’ipotesi del godimento da parte del singolo comproprietario, che un titolo per l’utilizzo del bene lo ha, nei limiti sopra precisati.

Nel caso di specie, già la lettura dell’atto introduttivo e della documentazione allegata, pone seri dubbi sulla fondatezza della pretesa avanzata dall’attore, atteso che il sig. [...]

Parte_1 non lamenta un utilizzo esclusivo del bene comune da parte della società convenuta, bensì un utilizzo “maggioritario”, nel senso che, delle 8 stanze disponibili all’interno dell’abitazione, la CP_1 ne godrebbe 6 -direttamente o tramite sublocazione- mentre l’attore soltanto 2; il che, dunque, non configurerebbe un utilizzo esclusivo, né un impedimento al godimento da parte dell’altro comproprietario.

Ma, soprattutto, la ricostruzione fattuale dell’attore sull’asserito utilizzo maggioritario del bene, non è stata dimostrata ed anzi risulta smentita dalle acquisizioni in atti, comprese quelle di parte attrice.

Già nell’atto introduttivo, sebbene l’attore deduca che la CP_1 occuperebbe un totale di sei stanze, di cui quattro tramite sublocazione e due direttamente, insieme ad un affittuario, tale Persona_2 , a supporto di tale assunto allega un contratto di sublocazione di 4 stanze, stipulato dalla CP_1 con la società Studio Di Vito srl, il cui legale rappresentante è il dr. Parte_1 , ovvero l’attore (doc. 4 citazione); in altre parole, l’attore lamenta che il convenuto godrebbe di più stanze rispetto a lui, avendole subaffittate, allo stesso attore.

È assolutamente errato, poi, sostenere che il convenuto non abbia contestato la circostanza del godimento esclusivo o maggioritario ex art. 115 c.p.c., poiché la CP_1 , sin dalla propria comparsa di costituzione e risposta, ha negato fermamente il fatto (pag. 3, paragrafo 3 della comparsa) ed ha, inoltre, allegato documentazione idonea a confutarlo, producendo due contratti di sublocazione (docc. 2 e 3 allegati alla comparsa di costituzione del 26.01.2016), nei quali il locatore risulta essere proprio la Studio Di Vito srl, società, come detto, rappresentata dall’attore, ed i subconduttori, Parte_2 e lo stesso Persona_2 ,

nominato in citazione; contratti che hanno ad oggetto un totale di 4 stanze (ovvero, esattamente la metà di quelle disponibili) e che -questi sì- non sono stati oggetto di alcun disconoscimento o contestazione da parte dell'attore (che, lo si ricorda, non ha nemmeno depositato la memoria 183 n. 1 c.p.c., primo atto utile a replicare alle difese della controparte).

Anche in questo caso è palese la smentita della tesi attrice, dal momento che il sig. *Per_2* [...], che, secondo quanto dedotto in citazione, occuperebbe due stanze in più, risulta avere ottenuto il godimento di tali stanze, proprio in forza di sublocazione concessagli dal medesimo attore.

Tanto meno può affermarsi che il convenuto, sig. *Testimone_1*, legale rappresentante della *CP_1*, abbia reso dichiarazioni confessorie sul punto, in sede di interrogatorio formale all'udienza del 19.09.2018, essendo sufficiente leggere il verbale, per accorgersi che egli abbia negato quanto chiesto nei capitoli di prova deferitigli per interpellò, spiegando la situazione e confermando quanto già emerge dalla succitata documentazione, ovvero che l'immobile è utilizzato -direttamente o locandolo- da entrambi i comproprietari.

Spese di lite.

È principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui, essendo il giudizio di divisione svolto nell'interesse comune, le spese devono essere di regola compensate, mentre vale il principio della soccombenza per le vicende processuali occasionate da eventuali conflitti di interesse insorti nel corso del giudizio (in tal senso Cass., sez. 2, 13/06/2019, n. 15926) e, in particolare, in caso di domande accessorie infondate e/o di eccessive pretese o di inutili resistenze da parte di alcuno dei condividenti (Cass. sez. 2, n. 3083 del 13/02/2006; n. 3024 del 7/02/2011, n. 22903 del 8/10/2013 e, da ultimo, n. 1635 del 24/01/2020).

Nel caso di specie, pertanto, vista anche la decisione in rito sulla divisione, il criterio della soccombenza può essere applicato esclusivamente per la domanda accessoria di indennità di occupazione, e, pertanto, tenuto conto della proporzione di valore rispetto alla domanda principale di divisione e dell'attività processuale e difensiva che ha comportato, si ritiene di compensare le spese di lite nella misura dei due terzi (2/3) del totale, ponendo il restante terzo a carico della parte attrice.

La misura è liquidata, in base ai parametri di cui al DM 13.08.2022, n. 147 – tenuto conto del valore della causa (indeterminabile, di complessità media), della sua natura, tipologia e

durata, della complessità dell'attività svolta – in complessivi € 10.860,00 (di cui € 2.127,00 per la fase di studio, € 1.416,00 per quella introduttiva, € 3.738,00 per la fase istruttoria ed € 3.579,00 per la decisionale), e, quindi, operata la compensazione, in € 3.620,00, oltre spese generali forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.

In base ai medesimi principi sopra richiamati, anche le spese di CTU – nella misura già liquidata dal GI in corso di causa, con decreti non impugnati e quindi irrevocabili – devono essere definitivamente poste a carico di entrambi i conviventi, in proporzione alle rispettive quote (e, dunque, al 50% per ciascuno), trattandosi di attività istruttoria svolta esclusivamente per la domanda di scioglimento e, dunque, di spese sostenute nell'interesse della comunione, in quanto necessarie alle operazioni di divisione (*ex multis* Cass. sez. 2, n. 22122 del 19/10/2009 e sez. 6-2, n. 9813 del 13/05/2015 – secondo cui le spese di CTU devono essere poste a carico della massa, anche in caso di compensazione di quelle giudiziali – n. 3239 del 9/02/2018).

P.Q.M.

il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa n. 67779/2014, respinta ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:

- dichiara inammissibile la domanda di scioglimento della comunione dell'immobile in comproprietà tra le parti, sito in Roma, Via Arrigo Davila, n. 16, meglio descritto in atti;
- rigetta la domanda di condanna della convenuta *Controparte_1* al pagamento dell'indennità di occupazione esclusiva del bene;
- condanna l'attore *Parte_1* alla refusione, in favore della convenuta *[...]* *CP_1* di un terzo (1/3) delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.620,00, oltre accessori di legge, ove dovuti, compensando i restanti due terzi (2/3) tra le parti;
- pone le spese di entrambe le CTU – come già liquidate con decreti del GI – definitivamente a carico di entrambe le parti, nella misura della metà ciascuna.

Così deciso in Roma, in data 19/03/2025.

Il Giudice
Dr. Mario Coderoni